

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104285-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EIDILSON DIAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. CARDIOPATIA. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5104285-47.2024.4.02.5101

510015372341 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104285-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: EIDILSON DIAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 8, DESPADEC1):

" (...)

No tocante ao pedido de tutela de urgência, previsto no art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil, este será concedido quando houver (a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demais disso, deve-se verificar o preenchimento de requisito negativo, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A exigência da “probabilidade do direito” visa a chamar a atenção para a necessidade da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o segundo requisito, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” capaz de autorizar a tutela de urgência, deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em síntese, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Cuida-se de consequência lógica do princípio da necessidade.

Na hipótese vertente, o autor requer que seja determinado à ré que se abstenha de realizar descontos de imposto de renda, argumentando estar acometida por moléstia especificada no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88.

*Nesse sentido, em relação ao “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, a situação que se apresenta revela, ao contrário do que sustenta o autor, a ausência de necessidade de um provimento jurisdicional em sede de **tutela** provisória, haja vista que os descontos de IRPF mencionados estão sendo realizados ao longo de considerável lapso temporal.*

*Com efeito, verifica-se que os descontos a título de imposto de renda ocorrem **desde o ano de 2011** quando o autor fora diagnosticado como portador de doença grave (Cardiopatia Grave - Infarto Agudo do Miocárdio - Doença Arterial Coronariana - Dislipidemia - Hipotireoidismo -*

Angioplastia com Implante de Stent), com base na narrativa dos fatos conferida pelo autor na inicial.

Logo, a ausência de risco de se aguardar a cognição exauriente do processo se faz evidente, uma vez que o autor estaria há mais de uma década suportando a tributação que entende indevida, sendo certo que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a imprescindibilidade dos valores descontados para o custeio do sustento do autor.

*Outrossim, reforça a desnecessidade da medida pleiteada o fato de ser possível o deferimento, ao final do processo, da **restituição** dos valores eventualmente pagos de forma indevida, caso seja comprovado se tratar de indébito tributário, observando-se a correção monetária, de modo a não acarretar prejuízo financeiro algum à demandante.*

Pelo exposto:

*(i) **INDEFIRO** a gratuidade de justiça requerida.*

*(ii) **INDEFIRO** o pedido de tutela de urgência."*

Liminar indeferida no Evento 3.

É o relatório.

VOTO

Narra a parte autora encontrar-se aposentada desde 18/11/1999 (evento 1, CHEQ8) e ser portador de doença arterial coronariana desde 2011, com infarto do miocárdio em 2016, seguido de angioplastia coronariana com implantação de stent (evento 1, EXMMED9)

Desta forma, entende fazer jus à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988.

Conforme afirmado na decisão que apreciou o pedido da tutela antecipada recursal, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pelo Autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório em sede tributária, que é excepcional, ainda que, para sustação da retenção na fonte.

Afastada a possibilidade de sustação dos descontos mensais, com mais razão não há que se falar em antecipar a devolução do já recolhido. Pois, em sede de Juizado, há proibição de cumprimento antes do trânsito em julgado.

Ademais, deve haver contraditório quanto ao quadro de saúde apontado a fim de se credenciar verossimilhança às alegações.

Não demonstra o Autor, de forma concreta, como os descontos decorrentes do Imposto de Renda impactam a realização de seu tratamento.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.